



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1767/2019/1/CA1

Paraná, 10 de junio de 2019.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; la Dra. Beatriz Estela ARANGUREN, Vicepresidente; y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 1767/2019/1/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE SOÑEZ, CRISTIAN IVAN EN AUTOS SOÑEZ, CRISTIAN IVAN POR INFRACCION LEY 23737"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal obrante a fs. 11/14 vta., contra la resolución obrante a fs. 1/7, en cuanto decreta - en lo que aquí interesa- la falta de mérito para procesar o sobreseer de Cristian Iván Soñez por el hecho por el cual fuera indagado, transporte de estupefacientes art. 5 inc. c. de la ley 23.737. El recurso fue concedido a fs. 15 vta.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 27 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; y el Sr. Defensor Público



Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa de Cristian Iván Soñez; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, el Sr. Fiscal General cuestiona la falta de mérito recaído en autos. Expone los hechos acaecidos. Indica que surgen, de los elementos obrantes en la causa, conductas anteriores de Soñez que lo vinculan en forma indiciaria con la comercialización de estupefacientes.

Refiere a la pericia realizada sobre el teléfono celular del encartado y expresa que la versión aportada en la declaración indagatoria es poco verosímil y que el indagado no aporta elementos que permitan que la misma sea ratificada.

Entiende que los motivos por los cuales el juez a-quo declara la inocuidad de la conducta de Soñez no encuentran registro en las constancias de autos.

Plantea que la falta de mérito, es un estadio provisional entre la imputación y el sobreseimiento, pero que la conducta de vida del encartado, es indiciaria de su vinculación con el mundo de los estupefacientes, y ello permite sostener un juicio de incriminación provisional. Agrega que en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1767/2019/1/CA1

base a estos elementos el a-quo debiera profundizar la investigación.

Considera que debe revocarse la resolución cuestionada y decretar el procesamiento de Soñez.

b) A su turno, el Dr. Castelli, solicita se rechace el recurso de apelación. Expresa que el auto de falta de mérito se encuentra debidamente fundado en las constancias de la causa.

Agrega que de la pericia realizada al teléfono del imputado no debe suponerse el conocimiento de éste respecto al transporte de estupefacientes. Indica que las comunicaciones mantenidas, en forma previa, con terceros ajenos a esta causa, no constituyen prueba que permita sostener que Soñez tenía conocimiento de que los pasajeros, por él transportados en su taxi, llevaban consigo estupefacientes. Añade que su declaración guarda relación con las pericias incorporadas a la causa y cita jurisprudencia.

Resalta que la instrucción no aporta elemento alguno que vincule a su defendido con la organización delictiva, ni es prueba suficiente para la imputación. Que en la declaración indagatoria del procesado Hamze, éste expresamente desvincula a Soñez de la conducta que se le reprocha. Sostiene que los indicios no lesionan el beneficio de la duda.



Solicita, se rechace el recurso intentado y se mantenga el auto de falta de mérito

c) Por su turno, las partes ejercieron sus respectivos derechos de réplica.

II- Que, las presentes actuaciones tienen comienzo el día 15/03/2019, como consecuencia de la realización de un Operativo Público de Prevención, mediante un control de ruta emplazado sobre Ruta Nacional N°2, Km. 115, localidad de Islas Ibicuy, Provincia de entre Ríos, oportunidad en la que arriba al control un vehículo (Taxi 183) marca Chevrolet, modelo Onix, dominio colocado AD0009SC, conducido por Cristian Iván Soñez, acompañado por Hugo Daniel Altamirano y Armando Omar Hamze.

Al realizar el pasaje del can detector de narcóticos, éste reaccionó respecto de una mochila localizada en el asiento trasero y entre los pasajeros Altamirano y Hamze, hallándose en ella un fajo de dinero moneda nacional y dos paquetes rectangulares, cuyo contenido -sometido al test orientativo de campo- dio positivo a cocaína, con un peso de mil cuatrocientos diecisiete (1417,7) gramos. Allí se procedió a la detención de los nombrados.

El día 18/03/2019 se tomó declaración indagatoria a los nombrados, atribuyéndoseles el delito de transporte de estupefacientes, previsto y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1767/2019/1/CA1

reprimido en el art. 5 inc. c de la ley 23.737. Finalmente, el día 3 de abril de 2019, el magistrado a-quo decretó el procesamiento y prisión preventiva de Hugo Daniel Altamirano y Amado Hamze y la falta de mérito de Cristian Iván Soñez y su inmediata libertad. Contra esto último se alzó la Sra. Fiscal Federal, dando lugar a esta instancia.

III- Que, a diferencia de cuanto sostuviera el Sr. Fiscal General ante esta Alzada, el auto de falta de mérito dictado por el Magistrado a-quo luce adecuado en relación al marco probatorio obrante en las presentes.

Ello, por cuanto, si bien el imputado conducía el vehículo -taxi- al momento del hecho, lo cierto es que los elementos colectados en la causa - acta de procedimiento, testimonios, informes y los resultados de la auscultación realizada por el Actuario y el perito obrante a fs. 57 y vta. de los autos principales- evidencian una falta de convicción respecto del reproche inicial que se le hiciera a Soñez y no permiten superar el estado de sospecha que llevó a recibirle declaración indagatoria, aunque tampoco permiten arribar a la certeza de que sea ajeno al delito atribuido y disponer en consecuencia la desvinculación definitiva del proceso del nombrado;



apareciendo por ello razonable mantener la falta de mérito dictada a su respecto.

En tal sentido, resulta necesario profundizar la pesquisa a los fines de dilucidar los extremos que plantea el MPF, teniendo en cuenta que estamos ante un auto provisional, que no causa estado y puede ser modificado una vez que se añadan elementos que acrediten o no, la intervención culpable del imputado en el hecho.

Por lo demás, cabe recordar que la falta de mérito "es una situación intermedia entre el sobreseimiento definitivo (art. 334) y el procesamiento (art. 306)" (cfr. D'Albora, Francisco; "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", 5° ed. correg., ampl. y actualiz., Ed. Lexis Nexis, 2.002, pg. 641), que, por lo tanto, "no concluye la investigación, sino que impone avanzar en la producción de aquéllas medidas probatorias tendentes a lograr la convicción suficiente que permita el dictado de auto de procesamiento, o bien, la certeza que habilite el sobreseimiento" (L.S. Crim. 2006-I-149; entre otros).

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la Sra. Fiscal Federal y confirmar la falta de mérito para sobreseer o procesar de Cristian Iván Soñez.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1767/2019/1/CA1

Los Dres. Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, dijeron que: Que adhieren a la solución propuesta en el voto que antecede.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal y, en consecuencia, confirmar la resolución obrante a fs. 1/7 en cuanto decreta la falta de mérito de Cristian Iván Soñez por el hecho por el que fuera indagado, de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, oportunamente, bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MI

ANDRES PUSKOVIC OLANO
SECRETARIO

